

1508360-44.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... ao local, conhecido pela prática de tráfico de drogas. Viram o réu em atitude suspeita, apresentando certo nervosismo e efetuaram a respectiva abordagem. No bolso do acusado, foram encontradas drogas e dinheiro. O réu teria admitido informalmente a prática de tráfico de drogas havia cerca de um mês. Não se recorda da realização de prévia campana. O réu teria confessado, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508360-44.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508360-44.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2094871/2020 - 49º D.P. SAO MATEUS, 10984126 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2131/20/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2094871 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2131/20/249 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO GUSTAVO DA CRUZ PRACA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

FABIO GUSTAVO DA CRUZ PRAÇA, qualificado nos autos, está sendo denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 15 de abril de 2020, por volta das 11h, na Rua José da Costa Azevedo, n. 85, São Rafael, nesta cidade e comarca de São Paulo, durante período de calamidade pública, trazia consigo para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) invólucros contendo cocaína, com massa líquida de 21,3g (vinte e uma gramas e três decigramas) e 08 (oito) "eppendorfs" contendo "crack", com massa líquida 1,3g (um grama e três

decigramas) conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo de constatação provisória da presença dos princípios ativos a fls. 16/19, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo narrado pela denúncia, no dia e hora indicados, policiais civis realizavam diligências na região, visando coibir a prática do tráfico de entorpecentes, dirigindo-se até a via dos fatos, local conhecido como ponto de comércio ilegal, quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita, razão pela qual realizaram abordagem.

Em revista pessoal com o denunciado, foram localizados os entorpecentes mencionados, os quais trazia no bolso de sua calça, bem como a quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Ainda, segundo a denúncia, o crime foi praticado em época de calamidade pública causada pela pandemia da Covid 19, conforme Decreto Legislativo n. 6, de 2020 publicado em 20/3/20 e Decreto Estadual n. 64.879 de 20 de março de 2020.

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2020 (fls. 84/85).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 102/103).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A despeito da prova da materialidade delitiva, a autoria não restou suficientemente esclarecida diante das contradições relevantes entre os depoimentos dos policiais civis e à míngua de outros elementos a comprova a tese acusatória.

Com efeito, Manaces Ferreira dos Santos Filho, policial civil, disse que estava com seu parceiro na data dos fatos e ambos se dirigiram ao local, conhecido pela prática de tráfico de drogas. Viram o réu em atitude suspeita, apresentando certo nervosismo e efetuaram a respectiva abordagem. No bolso do acusado, foram encontradas drogas e dinheiro. O réu teria admitido informalmente a prática de tráfico de drogas havia cerca de um mês. Não se recorda da realização de prévia campana. O réu teria confessado, na Delegacia, a traficância.

Luiz Edicarlos da Silva recordou-se que seguiu para o local dos fatos, conhecido ponto de tráfico. Parou a viatura descaracterizada próxima ao local. Ficaram observando por cerca de vinte a trinta minutos. Visualizaram o réu entregando algo a terceiros em troca de dinheiro. Com o réu, foram encontradas drogas de dois tipos (crack e cocaína). No momento, o réu assumiu a prática do tráfico havia cerca de um mês. Com o réu, foi apreendida certa quantia em dinheiro, em notas miúdas. Não se recorda, em razão do tempo decorrido, por que motivo não consta de seu depoimento a realização de campana, o que é procedimento padrão. Não teve condições de conduzir os usuários que teriam adquirido drogas do réu ao DP, pois o foco é efetuar a prisão do traficante.

Prejudicado o interrogatório do réu em juízo. Na fase inquisitorial, havia dito que "vendia drogas no local onde foi detido e que as drogas estavam em sua posse, no bolso de sua calça, e, não correu quando viu os policiais. Disse que vende no local "Pedra" de R\$ 5.00 e de R\$ 10.00 e pó de R\$ 10.00. Disse que tinha dinheiro em sua posse quando foi preso, aproximadamente R\$ 530.00 (Quinhentos e Trinta Reais), mas

não tem certeza. Disse que trabalha no local vendendo drogas há um mês mais ou menos por precisar de dinheiro e não conseguia arrumar emprego. Não sabe o nome do proprietário do local da biqueira e não tem mais nada a declarar. Indagado sobre um contato para comunicar sobre sua prisão, disse que seu pai Antonio Marcos Praça, já foi avisado através dos policiais que efetuaram a sua prisão e está a caminho desta delegacia. Nunca Foi preso, inclusive, quando menor de idade. Ganhava R\$ 100.00 (Cem Reais) por dia" (fls. 9).
Inviável a condenação do acusado exclusivamente pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Impõe-se a absolvição do réu diante da grave contradição entre os depoimentos judiciais dos policiais civis a respeito da realização ou não de prévia campana (aspecto relevante e fundamental para esclarecer se havia ou não venda de drogas pelo acusado), houve, ainda, contradição quanto ao valor que os policiais disseram ter apreendido com o réu (R\$ 35,00) e o teor de seu interrogatório na fase inquisitorial (R\$ 530,00).

Ademais, não houve condução de supostos usuários a evidenciar a tese acusatória.

Em situação desse jaez, diante da colidência de versões relativas a aspectos relevantes, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que não traz a certeza necessária quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Autoridade policial que não ratificou a prisão em flagrante realizada pelos policiais militares - Negativa dos réus - Contraditório depoimento dos agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que impõe o decreto absolutório - Parecer da d. PGJ pela absolvição dos réus - Recurso provido - (voto n.º 41074)" (TJSP; Apelação Criminal 0007702-03.2017.8.26.0066; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo FABIO GUSTAVO DA CRUZ PRAÇA, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Autorizo a incineração da substância entorpecente.

Em 90 dias, nada sendo requerido quanto ao valor apreendido nos autos, será revertido ao Fundo Penitenciário.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA